Scalambrini e Saraiva.
ADVOGADOS

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Assessoria jurídica empresarial completa.

Consultoria e contencioso para empresas, entidades de classe e pessoas físicas, nas áreas tributária, aduaneira, cível e trabalhista.

Consultoria e contencioso com atendimento direto de quem conduz o caso.

O Scalambrini e Saraiva Advogados atua na advocacia empresarial e assessora empresas de diferentes portes e setores, entidades de classe e pessoas físicas, com três núcleos complementares que trabalham em conjunto sempre que o caso exige.

Na consultoria, o escritório analisa operações e riscos antes da tomada de decisão. No contencioso, conduz processos administrativos e judiciais em todas as instâncias, com estratégia definida pelo impacto de cada caso para o cliente. Sede em São Paulo, com atuação também em Brasília.

01

Estratégia desde a primeira peça

Tese e rota recursal definidas no início, para preservar a matéria até os tribunais superiores.

02

Visão integrada

Questões tributárias, societárias, trabalhistas e contenciosas analisadas em conjunto, como surgem na empresa.

03

Decisão bem informada

Cada alternativa apresentada com fundamentos, custos e riscos, para uma decisão clara.

04

Atendimento próximo

Contato direto com os advogados responsáveis e relatórios objetivos de cada caso.

TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO

Consultoria e contencioso, do auto de infração aos tribunais superiores, inclusive contribuições sobre a folha.

CÍVEL E SOCIETÁRIO

Contencioso estratégico, societário, contratos, recuperação de crédito e recuperação judicial.

TRABALHISTA

Defesa de empresas: consultoria preventiva, contencioso, fiscalização do trabalho e negociações coletivas.

EXPERIÊNCIA SETORIAL

Bebidas e alimentos ■ Agronegócio ■ Energia e gás ■ Logística portuária e infraestrutura ■ Comércio exterior

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

Tributário e Aduaneiro

RESPONSÁVEL

Marcelo dos Santos Scalambrini
OAB/SP 246.752

Consultoria e contencioso em tributos federais, estaduais e municipais, nas esferas administrativa e judicial, com atuação em comércio exterior e em contribuições sobre a folha de salários.

Contencioso administrativo

- Impugnações e recursos em autos de infração
- Atuação no CARF e na Câmara Superior
- Tribunais estaduais e municipais

Contencioso judicial

- Mandados de segurança e ações anulatórias
- Defesa em execuções fiscais
- Recursos aos TRFs, ao STJ e ao STF

Incentivos fiscais de ICMS

- Defesa de benefícios e programas estaduais
- Efeitos dos incentivos no IRPJ e na CSLL

Transação tributária e parcelamento

- Transação com a PGFN e a Receita Federal
- Programas estaduais e municipais e parcelamentos especiais

Recuperação e monetização de créditos

- Tributos pagos indevidamente ou a maior
- Compensação e restituição
- Transferência ou cessão, nas hipóteses e condições admitidas pela legislação

Adequação à Reforma Tributária

- Impactos do IBS e da CBS sobre preços, contratos e créditos
- Acompanhamento do período de transição

Responsabilidade tributária

- Redirecionamento a sócios e administradores
- Grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica

Empresas em recuperação judicial

- Equacionamento do passivo tributário
- Defesa em execuções fiscais

Direito aduaneiro

- Multa substitutiva do perdimento e interposição fraudulenta
- Classificação fiscal e valoração aduaneira
- Retenção de mercadorias e programa OEA

Contribuições previdenciárias

- Contribuições previdenciárias e de terceiros sobre a folha
- Enquadramento no RAT e no FAP
- Compensações e regularização de débitos

Consultoria e pareceres

- Análise prévia de operações e riscos
- Pareceres e segunda opinião

Pessoas físicas

- Defesa em fiscalizações de imposto de renda
- Regularização de débitos tributários e previdenciários

DO PRIMEIRO GRAU AOS TRIBUNAIS SUPERIORES

A estratégia é definida pelos advogados responsáveis, que acompanham o caso até os tribunais superiores.

Recursos

- Tribunais de Justiça e TRFs
- STJ e STF

Atuação nos tribunais

- Memoriais e despachos com julgadores
- Sustentações orais

Pareceres jurídicos

- Análise de riscos e estratégia processual

Perícias e provas técnicas

- Quesitos, assistência técnica e impugnação de laudos

ATUAÇÃO INTEGRADA ENTRE OS NÚCLEOS

Reorganização societária

Fusões, cisões e incorporações conduzidas com o planejamento tributário.

Empresas em crise

Recuperação judicial e passivo tributário tratados na mesma estratégia.

Patrimônio e sucessão

Holdings e sucessão com análise dos efeitos tributários de cada alternativa.

Folha de salários

Contribuições sobre a folha e passivo trabalhista avaliados em conjunto.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

Cível e Societário

RESPONSÁVEL

Diogo de Oliveira Saraiva

OAB/SP 306.437

Contencioso estratégico e consultoria em direito societário, contratual, imobiliário e patrimonial, para empresas e pessoas físicas, do primeiro grau aos tribunais superiores.

PARA EMPRESAS

Contencioso empresarial estratégico

- Disputas contratuais e comerciais
- Responsabilidade civil empresarial
- Defesa em demandas de consumo em massa
- Auditoria do passivo judicial, com mapeamento de processos, riscos e provisões

Recuperação de crédito

- Cobranças judiciais e extrajudiciais
- Execuções e cumprimentos de sentença
- Investigação patrimonial e localização de bens
- Desconsideração da personalidade jurídica, ativa e defensiva

Recuperação judicial e extrajudicial

- Para credores: habilitação, impugnação de créditos e atuação no plano
- Para a empresa em crise: pedido, negociação e condução do processo
- Recuperação judicial do produtor rural

Direito societário

- Preventivo: acordos de sócios e reorganizações
- Litigioso: dissolução parcial, apuração de haveres e exclusão de sócio
- Assessoria na venda de participações societárias

Holdings, governança e planejamento patrimonial

- Planejamento patrimonial e sucessório por meio de holdings
- Governança corporativa, inclusive com parceiros

Reorganização societária e tributária

- Fusões, cisões, incorporações e transformações societárias, com a área tributária

Contratos empresariais

- Elaboração e revisão de contratos de fornecimento, distribuição, franquia, locação comercial e built to suit
- Due diligence em operações de compra e venda de empresas

Agronegócio

- Cédulas de produto rural e contratos agrários
- Execuções no campo e questões fundiárias

Bancário e securitário

- Contencioso bancário
- Ações de regresso e acordos securitários

Improbidade administrativa e direito ambiental

- Defesa de empresas em ações de improbidade
- Defesa em ações civis públicas ambientais

Imobiliário e registral

- Contratos de compra e venda, incorporação e distratos
- Locações empresariais, despejos e renovatórias

Perícias e provas técnicas

- Produção antecipada de provas
- Formulação de quesitos, orientação de assistentes técnicos e impugnação de laudos

Arbitragem e negociação

- Arbitragem e mediação empresarial
- Notificações, acordos e renegociação de dívidas antes do processo

PARA PESSOAS FÍSICAS · PATRIMÔNIO, FAMÍLIA E CONTRATOS

Sucessões

- Inventários judiciais e extrajudiciais
- Disputas sucessórias
- Planejamento patrimonial e sucessório

Família com reflexo patrimonial

- Reconhecimento e dissolução de união estável
- Partilhas

Imobiliário e registral

- Compra e venda e regularização de imóveis

Locações e condomínios

- Despejos, cobranças e disputas condominiais

Leilões judiciais

- Due diligence do bem para segurança do arrematante
- Assessoria na arrematação e na desocupação

Responsabilidade civil e bancário

- Indenizações e fraudes bancárias

Contratos civis

- Elaboração e revisão de contratos de compra e venda, doação e prestação de serviços
- Revisão contratual e disputas decorrentes de contratos

Negociação extrajudicial

- Notificações, acordos e renegociação de dívidas antes do processo

NÚCLEO TRABALHISTA

Direito do Trabalho na defesa de empresas

Consultoria e contencioso trabalhista, nas esferas administrativa e judicial.

Consultoria preventiva

- Prevenção de passivo trabalhista
- Contratos de trabalho e de terceirização

Contencioso trabalhista

- Reclamações trabalhistas
- Ações civis públicas

Fiscalização do trabalho

- Autos de infração, nas esferas administrativa e judicial

Negociações coletivas

- Apoio em negociações com sindicatos

ENTIDADES DE CLASSE

Assessoria a associações, federações e sindicatos empresariais

Defesa dos interesses coletivos do setor e atendimento direto às associadas, nas áreas de atuação do escritório.

01	**Ações coletivas**	Mandados de segurança coletivos e outras medidas judiciais em defesa dos interesses comuns dos associados, com avaliação prévia de cabimento, alcance da decisão e riscos.
02	**Reforma Tributária no setor**	Impacto setorial do IBS e da CBS, apoio a comitês e acompanhamento da regulamentação.
03	**Acompanhamento normativo e jurisprudencial**	Monitoramento de normas, de julgamentos do CARF e de temas repetitivos e de repercussão geral nos tribunais superiores, com informativos periódicos à entidade.
04	**Assessoria institucional**	Estatutos, regimentos, assembleias, contratos e contencioso cível das próprias entidades.
05	**Atendimento às empresas associadas**	Consultas, diagnósticos e condução de casos individuais, com os advogados de cada área.

SÓCIOS

Marcelo dos Santos Scalambrini

OAB/SP 246.752 · TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO

Advogado com mais de vinte anos de experiência na advocacia tributária, em consultoria e contencioso. Conduz processos de alta complexidade no CARF, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos TRFs, no STJ e no STF, com experiência em incentivos fiscais de ICMS, direito aduaneiro, contribuições previdenciárias e passivo tributário de empresas em recuperação judicial. Atuou na assessoria tributária estratégica de grandes empresas, inclusive em temas relacionados à Reforma Tributária.

- Mestre em Direito pela FGV Direito SP (2024)
- Especialista em Direito Tributário pela FGV

Diogo de Oliveira Saraiva

OAB/SP 306.437 · CÍVEL E SOCIETÁRIO

Advogado com quinze anos de atuação no contencioso cível e empresarial. Conduz litígios de alto valor e elevada complexidade técnica nos setores de bebidas e alimentos, agronegócio, energia e gás, logística portuária e infraestrutura, do primeiro grau ao STJ e ao STF, com sustentação oral e despacho perante relatores. Soma mais de dez anos de prática em contratos empresariais, operações societárias, disputas entre sócios e arbitragem.

- Mestre e doutorando em Direito Processual Civil pela PUC-SP
- Assistente de docência em Direito Processual Civil na graduação da PUC-SP
- Pós-graduado em Direito Empresarial e em Direito Processual Civil
- Autor de artigos na Revista Brasileira de Direito Processual e na Revista Forense

CONTATO

Fale com o escritório.

Reuniões presenciais em São Paulo ou por videoconferência, com agendamento pelo WhatsApp, por e-mail, pelo site ou diretamente com os sócios.

ENDEREÇO
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1748, conj. 1710
Cidade Monções · São Paulo/SP · CEP 04571-000

WHATSAPP
(11) 96405-6680

E-MAIL
contato@scalambrini.com

SITE
scalambrini.com

scalambrini.com

SÓCIO · TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO
Marcelo Scalambrini (11) 96405-6680

SÓCIO · CÍVEL E SOCIETÁRIO
Diogo Saraiva (11) 95437-8137